

1500361-63.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2076259/2022 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 23714015 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2076259 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2076259/2022 - Seccional - Taubaté, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500361-63.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500361-63.2022.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2076259/2022 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 23714015 - DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2076259 -

DEL.SEC.TAUBATE PLANTÃO, 2076259/2022 - Seccional - Taubaté, 2076259/2022 - DEIC - TAUBATE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADLER HENRIQUE DE JESUS SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

ADLER HENRIQUE DE JESUS SILVA, qualificado nos autos às fls. 35, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, sob a acusação de que, na tarde de 18 de março de 2022, por volta das 14h50m, na Rua Salim Rechdan, Bairro Jardim Gurilândia, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para o fito de entregar a consumo de terceiros, mediante comércio, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, trinta e quatro gramas e dezenove centigramas (34,19 g), aproximadamente, da droga cannabis sativa L - maconha (tetrahydrocannabinol - THC), determinante de dependência física e psíquica, consoante testifica o auto de constatação acostado nos autos e conforme demonstrará laudo de exame químico toxicológico que oportunamente se entranhará.

É da exordial que se encontrava o narcótico acondicionado em vinte (20) invólucros, repartido o estupefaciente em embalagens preparadas como porções individuais para a venda no varejo.

Versa a inicial que a droga destinava-se à mercancia ilícita, conforme se depreende

de sua quantidade e forma de apresentação, assim como do horário e local de sua apreensão e da fuga engendrada pelo réu ao perceber a aproximação de agentes da autoridade, conduta incompatível com aquela que teria pessoa que trouxesse consciência incontaminada, serena e tranquila, sendo o produto ilícito apreendido em poder do réu, que o guardava numa bolsa que tinha consigo, por ocasião de patrulhamento policial de rotina efetuado no local, oportunidade em que ele, hirto e estático na via pública junto a uma bicicleta, possivelmente aguardava contato com usuários para vender-lhes porções da droga.

A prisão em flagrante do réu foi convertida em prisão preventiva (fls. 46/48 e 59/60).

Após o oferecimento da denúncia (fls. 64/65), o réu foi pessoalmente notificado (fls. 98) e apresentou defesa preliminar por intermédio da Defensoria Pública (fls. 108/109).

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2022 (fls. 111/112) e o réu foi devidamente citado (fls. 131).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público requereu a desclassificação, pois as circunstâncias não permitem afirmar que a droga apreendida com o réu destinava-se ao tráfico de drogas.

A Defesa igualmente requereu a desclassificação.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal é parcialmente procedente, pois a finalidade mercantil da droga apreendida não foi demonstrada.

A materialidade do crime está positivada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/32), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo do exame de constatação provisória de substância entorpecentes (fls. 15/17 e 25/27), pelo laudo do exame cautelar de lesão corporal realizado no réu, que não constatou lesões corporais recentes de interesse médico-legal (fls. 20), pela fotografia do dinheiro apreendido (fls. 22), pela fotografia da droga apreendida (fls. 23), pela fotografia do réu (fls. 24), pelo comprovante de depósito judicial da quantia apreendida (fls. 86), pelo exame químico-toxicológico que constatou a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC) no material apreendido (fls. 135/137), e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O réu, na delegacia (fls. 10), declarou que “não sofreu qualquer tipo de violência física ou psicológica. Que a droga localizada era destinada ao seu próprio consumo. Indagado se possui filhos, respondeu que não, tendo afirmado ainda que os seus familiares já sabem da sua prisão, estando presente, inclusive, sua genitora Silvia Helena Portela.” (sic).

O réu não foi ouvido em audiência de custódia, nos termos do Provimento CSM n. 2549/2020, em razão da pandemia da COVID-19.

Em juízo o réu Adler disse que tem 21 anos. Trabalha fazendo bico de ajudante de pedreiro. É usuário de maconha. É primário. Tinha acabado de pegar a maconha, estava indo para sua casa. Pagou cem reais. Viu a polícia e correu. Usaria essa quantidade em uma semana ou um mês. Usa um por dia. Compra quantidade grande para não ir a biqueira toda hora. Mora perto. Cinco metros. Parou para falar com sua família, que estava no parquinho. Sua mãe e sua irmã estavam ali conversando com o amigo delas. Em 2020 foi processado por tráfico. Ganhou esse processo. Só sabe isso. Começou a usar maconha com 14, 15 anos. Mora em frente ao local da abordagem. Fuma um por dia, mas fica tudo guardado em sua casa.

As testemunhas Kleiton e Loren, Policiais Militares, ouvidos na delegacia (fls. 05), declararam que “realizavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o investigado em atitude suspeita, tendo em vista que ao visualizar a equipe ele apresentou nervosismo excessivo, motivo pelo qual resolveram abordá-lo. Que o investigado ainda tentou fugir utilizando uma bicicleta, contudo foi detido. No decorrer da revista pessoal localizaram numa bolsa que estava em posse do

investigado 20 (vinte) porções da substância popularmente conhecida como 'maconha' embaladas individualmente e prontas para a comercialização, bem como a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em notas trocadas. O local da abordagem é conhecido como ponto de venda de drogas. Questionado, o investigado informou que os entorpecentes seriam destinados ao seu uso. Que, diante dos fatos, conduziram o investigado ao Plantão Policial para a deliberação do Delegado de Polícia" (sic). Em juízo o policial militar Kleiton relatou que estavam em patrulhamento, o local é conhecido pela venda de drogas. Demonstrou nervosismo e foi abordado. Encontraram em uma bolsa em seu peito dinheiro em notas trocadas e 20 porções de maconha. Ele falou que a droga era para uso pessoal. Não conhecia o réu.

Em juízo a policial militar Loren disse que estavam em patrulhamento na Gurilandia. Viram o réu em atitude suspeita. Ele ficou bem nervoso e tentou fugir em uma bicicleta. Em revista pessoal encontraram uma bolsinha preta que continha 20 pacotinhos, aparentemente de maconha, e 25 reais trocados. Não conhecia o réu. O réu estava sozinho. O local é ponto de venda de entorpecentes. Ele disse que a droga era para uso próprio. Ele estava a pé. Ao vê-los ele pegou a bicicleta para fugir. Estava pardo na via.

Provas, portanto, que o réu foi flagrado com 20 porções de maconha, pois as declarações prestadas pelo policiais foram corroboradas pelo réu, que confessou trazer consigo a droga para seu uso.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112).

As drogas apreendidas foram analisadas em perícia técnica que reconheceu a ilicitude das substâncias. O laudo do exame de constatação provisória (fls. 15/17) e o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 136/137) constataram a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC) no material apreendido.

As circunstâncias não evidenciam o intuito da mercancia, sendo possível, como alegado pelo réu, que a droga se destinava ao seu consumo.

A quantidade não era muita (34,19g de maconha, distribuída em 20 papérolas) e o réu não foi flagrado em atitude de mercancia.

Assim, como reconheceu o titular da ação penal, é caso de desclassificação para que o réu seja condenado pelo crime tipificado no artigo 28, caput, da Lei n.º

11.343/06.

Passo à aplicação da pena.

Verifico que o réu não ostenta antecedentes desabonadores (fls. 34), é primário e confessou, sendo suficiente a pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR ADLER HENRIQUE DE JESUS SILVA, filho de Eberton Henrique de Jesus Silva e Sílvia Helena Portela, RG n.º 56.102.743, nascido aos 08 de dezembro de 2000, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, ante a pena imposta.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Devolva-se ao réu a importância em dinheiro apreendida (depósito judicial às fls. 86).

Considerando que o réu respondeu preso ao processo, por aplicação do Princípio da Proporcionalidade, entendo cumprida a pena, pois a prisão que suportou foi mais severa do que a pena que aqui deveria cumprir. Julgo, portanto, extinta a pena, pelo cumprimento.

P. R. I. C. Oportunamente ao arquivo.

Taubaté, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA